

Propiedad Industrial

Proyectos 4

¿Qué es la Propiedad Intelectual?

Son los derechos legales resultantes de la actividad intelectual en los campos industriales, científicos, literarios y artísticos. (OMPI)



La propiedad intelectual tiene que ver con las creaciones de la mente

Derechos de Propiedad Intelectual:

Propiedad Industrial:



**Invenciones
(Patentes)**



Marcas



**Dibujos y Modelos
Industriales**

Derechos de Autor:



**Novelas, poemas
obras teatrales**



**Arquitectura
Pinturas, escultura**



**Danza, música,
fotografía, películas.**

INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (IMPI)

- Es un organismo público descentralizado de la Secretaría de Economía, con personalidad jurídica y patrimonio propio.
- Autoridad legal para administrar el Sistema de Propiedad Industrial en nuestro país.
- Fue creado por Decreto Presidencial el 10 de diciembre de 1993.

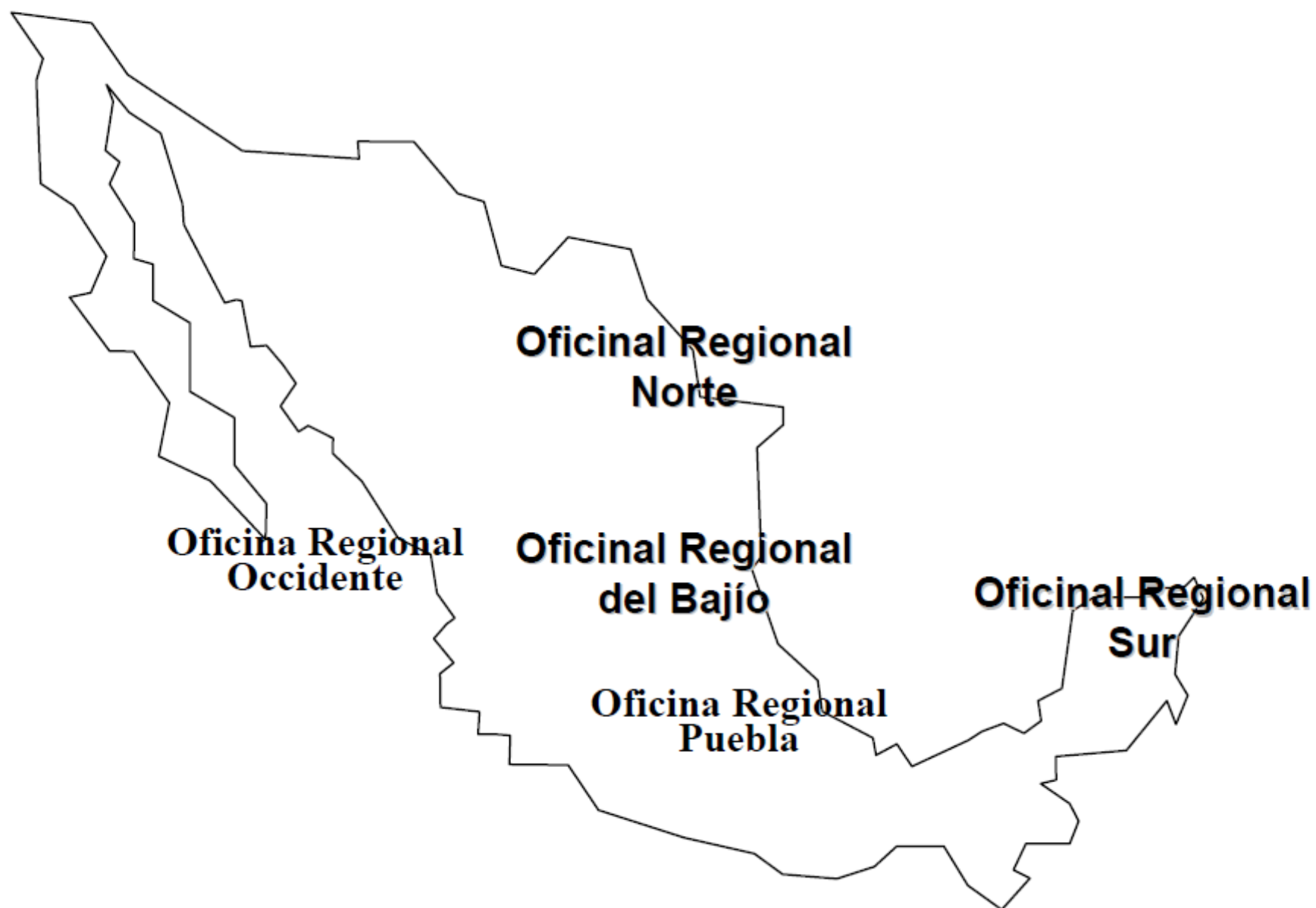
Funciones del IMPI

- Actividades de Registro y Protección Patentes
 - Diseños industriales
 - Modelos de utilidad
 - Marcas
 - Avisos comerciales
 - Nombres comerciales
- Autorización de uso de Denominación de Origen (Indicaciones Geográficas)
- Soporte Técnico y Sistemas de Información

FACULTADES DEL IMPI

- Sustanciar los procedimientos de nulidad, caducidad y cancelación de los derechos de propiedad industrial, formular las resoluciones y emitir las declaraciones administrativas...
- Realizar las investigaciones de las infracciones administrativas, ordenar y practicar visitas de inspección...imponer sanciones...
- *Difundir)-asesorar-y-dar-servicio-al-público-en-materia-de-propiedad-industrial/*

OFICINAS REGIONALES



Funciones de las OFICINAS REGIONALES

- Recepción de solicitudes de invenciones y signos distintivos.
- Servicios de información tecnológica.
- Asesoría especializada.
- Representación del Instituto en la región.
- Difusión del Sistema de Propiedad Industrial.

¿QUÉ ES LA PROPIEDAD INDUSTRIAL?

Derechos legales compuesto por leyes, tratados internacionales y reglamentos, sobre los cuales se basa el estado para otorgar a individuos, empresas o instituciones el reconocimiento, el derecho y la protección al uso exclusivo de invenciones o signos distintivos...



Invenciones

Signos distintivos

¿QUÉ ES UNA INVENCION?

Se considera invención toda creación humana que permita transformar la materia o la energía que existe en la naturaleza, para su aprovechamiento por el hombre y satisfacer sus necesidades concretas.

¿Qué son los signos distintivos?

Elementos identificadores de productos o servicios

Hay ciertas cosas que el dinero no puede comprar, para todo lo demás...existe Mastercard



Christine



Propiedad Industrial como activos de la empresa

TANGIBLES (Materiales)

- Terrenos
- Maquinaria y equipo
- Edificios

INTANGIBLES (Inmateriales)

- Mercado
- Infraestructura Administrativa
- Know-How
- Propiedad autoral
- Propiedad Industrial

Patentes, marcas, secretos industriales,
información tecnológica

En México, se da la primera definición de Marca en La Ley de marcas industriales y de Comercio fue publicada en el Diario Oficial de la Federación en 1903; donde se detallan los requisitos para su registro y el derecho exclusivo sobre la misma.

La primer marca registrada en México

Marca. Maizena

Reg. 13335

Presentación: 22-Febrero-1913

Vigencia: 22- Febrero-2013



¿Para que sirven las marcas?

- Oportunidad en la protección de marcas:
 - Solicitar registro durante etapa de planeación.
 - No esperar a ver si la marca tiene éxito, puede ser muy tarde.
- Al consumidor:
 - Le permite identificar el producto, mismo que vincula directamente con un cierto proveedor del que espera una calidad y precio determinados.
- Al empresario:
 - Le permite establecer una imagen distintiva y conseguir una fidelidad de los consumidores.

Figuras Jurídicas solicitadas como Signos distintivos

- Marca
- Marca Colectiva
- Nombre Comercial
 - Distingue un establecimiento dentro de la zona donde está establecida su clientela efectiva.
 - Abarrotes El Zorro
- Aviso Comercial
 - Frases u oraciones ingeniosas que se utilizan para promocionar y distinguir productos o servicios.
 - “A que no puedes comer solo una”

¿COMO SE CREA UNA MARCA?

Debe ser:

- DISTINTIVA, con un sonido atractivo y se debe pronunciar de una sola manera.
- FÁCIL de pronunciar, deletrear y recordar.
- VERSATIL y ADAPTABLE a cualquier medio publicitario.
- Categorías de marcas (OMPI)
 - Marcas Imaginativas: sin ningún significado real en idioma alguno.
 - Marcas arbitrarias: tienen un significado real que nada tiene que ver con el producto o sus cualidades.
 - MARCAS SUGESTIVAS: hacen referencia a uno o varios atributos del producto.

- Nominativas (ADIDAS, CONVERSE, KODAK...)

- Innominadas



- Tridimensionales



- Mixtas



EVOLUCION DE MARCAS EN EL TIEMPO

Cada variación es una marca nueva





En México, cualquier persona podrá hacer uso de una marca, sin embargo, el **derecho al uso exclusivo de ésta, solo se obtiene mediante su registro ante el IMPI.**

- En México, cualquier persona podrá hacer uso de una marca, sin embargo, el derecho al uso exclusivo de ésta, solo se obtiene mediante su registro ante el IMPI.

SIGNOS DISTINTIVOS: Principios

- Territorialidad
 - La protección de una marca es únicamente **Nacional**, es decir solo es valida en el país donde se protege.
- Temporalidad
 - El registro de marca tendrá una vigencia de diez años contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud y podrá renovarse por períodos de la misma duración.
 - La renovación podrá hacerse ya sea seis meses antes de la vigencia o bien seis meses después.
- Especialidad
 - Una marca se limita a los productos o servicios para los cuales se encuentra registrada
 - 34 Clases de productos y 11 clases de servicios

- Art. 93 Ley Propiedad industrial: Las marcas se registrará en relación con productos o servicios determinados (Clases Niza)



PRESIDENTE

**Chocolates
(Clase 30)**

**Bebidas Alcohólicas
(Clase 30)**

**Hotelería
(Clase 43)**



EL PROCESO DE REGISTRO

- Búsqueda Fonética
- Presentación de Solicitud
- El examen de forma
- El examen de fondo
- El título de registro

Búsqueda de Anterioridades

- Documento que permite conocer los registros otorgados y/o las solicitudes en trámite, de acuerdo a la clase en que se pretenda proteger
- Las solicitudes correspondientes se sujetarán a los lineamientos que señala la Ley de la Propiedad Industrial y su Reglamento.
- La información proporcionada no constituye una posibilidad favorable de registro
- [Marcanet](#)

¿POR QUÉ PROTEGER UNA MARCA?

- Proporciona el derecho exclusivo para identificar un producto o servicio.
- Permite distinguir los productos o servicios frente a otros de su misma clase o especie en el mercado, lo que la convierte en un elemento de vital importancia para la competitividad.
- La marca es un activo intangible de la empresa, el cual es de gran valor y puede llegar a constituir el elemento principal del patrimonio de ésta.

TRAMITE DE REGISTRO

- Presentada la solicitud se procederá a efectuar un **examen de forma** de ésta y de la documentación exhibida.
- Concluido el examen de forma, se procederá a realizar el **examen de fondo** a fin de verificar si la marca es o no registrable conforme a la ley.

TIPOS DE PROHIBICIONES

- ABSOLUTAS

- La ley prohíbe expresamente su registro; ya sea por falta total de distintividad, o porque la marca es engañosa, ilícita o inapropiada

- RELATIVAS

- El signo es registrable – no es genérico, ni descriptivo, ni engañoso, ni ilegal – pero no está disponible por existir sobre el, derechos anteriores reconocidos a terceros



Marca Solicitada: SATAN-ASS

Clase: 25 VESTUARIO

Dictamen del IMPI: **SE COMUNICA IMPEDIMENTO LEGAL PARA EL REGISTRO, POR SER UNA DENOMINACION QUE TRADUCIDA AL IDIOMA ESPAÑOL Y CUYO CONTENIDO IDEOLOGICO ATENTA CONTRA LA MORAL Y LAS BUENAS COSTUMBRES DE NUESTRO PAIS.**



Marca: CABRON

Clase: 25.

Dictamen del IMPI:
IMPEDIMENTO LEGAL



Marca Solicitada: GRAND COJONUDO

Clase: 34 **TODOS TIPOS DE PUROS, PRODUCTOS DE TABACO Y ARTICULOS PARA FUMADORES.**

Dictamen del IMPI: **SE COMUNICA IMPEDIMENTO LEGAL** Por ser una denominación que ideológicamente es contraria a la moral y a las buenas costumbres.

NEGATIVA DE REGISTRO

REGISTRO: 966885

Número de expediente:: 796602
Fecha de presentación: 27/07/2006

Denominación: LOS ZETAS

Tipo de solicitud: MARCA

Tipo de marca: NOMINATIVA

Productos y servicios

Clase:

25 VESTUARIO, CALZADO Y SOMBRERERIA.

SIGNO DISTINTIVO: LOS ZETAS



Con relación a la solicitud arriba indicada, se le manifiesta que al practicarse el examen correspondiente, se encontró como impedimento:

QUE LA DENOMINACION QUE PROPONE A REGISTRO INCURRE EN LA PROHIBICION DEL ARTICULO 4 DE LA LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL; TODA VEZ QUE "LOS ZETAS" ES UNA ORGANIZACION CRIMINAL O GRUPO DE SICARIOS QUE SE DEDICA A DELINQUIR. ASI MISMO NO SE PUEDE OTORGAR MARCA ALGUNA CUANDO SU CONTENIDO O FORMA SEAN CONTRARIAS AL ORDEN PUBLICO, A LA MORAL Y A LAS BUENAS COSTUMBRES O CONTRAVENGAN A CUALQUIER DISPOSICION LEGAL.

ARTICULO 90: No serán registrables como marca:

- “IV.” Las denominaciones, figuras o formas tridimensionales que, considerando el conjunto de sus características, sean descriptivas de los productos o servicios que traten de protegerse como marcas. Quedan incluidas en el supuesto anterior las palabras descriptivas o indicativas que en el comercio sirvan para designar la especie, calidad, cantidad, composición, destino, valor, lugar de origen de los productos o la época de producción.
- V. Las letras, los dígitos o los colores aislados, a menos que estén combinados o acompañados de elementos tales como signos, diseños o denominaciones, que les den un carácter distintivo.

- VII. Las que reproduzcan o imiten, sin autorización, escudos, banderas o emblemas de cualquier país, estado, municipio o divisiones políticas equivalentes, así como las denominaciones, siglas, símbolos o emblemas de organizaciones internacionales, gubernamentales, no gubernamentales o de cualquier otra organización reconocida oficialmente, así como la designación verbal de los mismos.



- VIII. Las que reproduzcan o imiten signos o sellos oficiales de control y garantía adoptados por un estado, sin autorización de la autoridad competente, o monedas, billetes de banco, monedas conmemorativas o cualquier medio oficial de pago nacional o extranjero.



- X. Las denominaciones geográficas, propias o comunes, y los mapas, así como los gentilicios, nombres y adjetivos, cuando indiquen la procedencia de los productos o servicios y puedan originar confusión o error en cuanto a su procedencia.

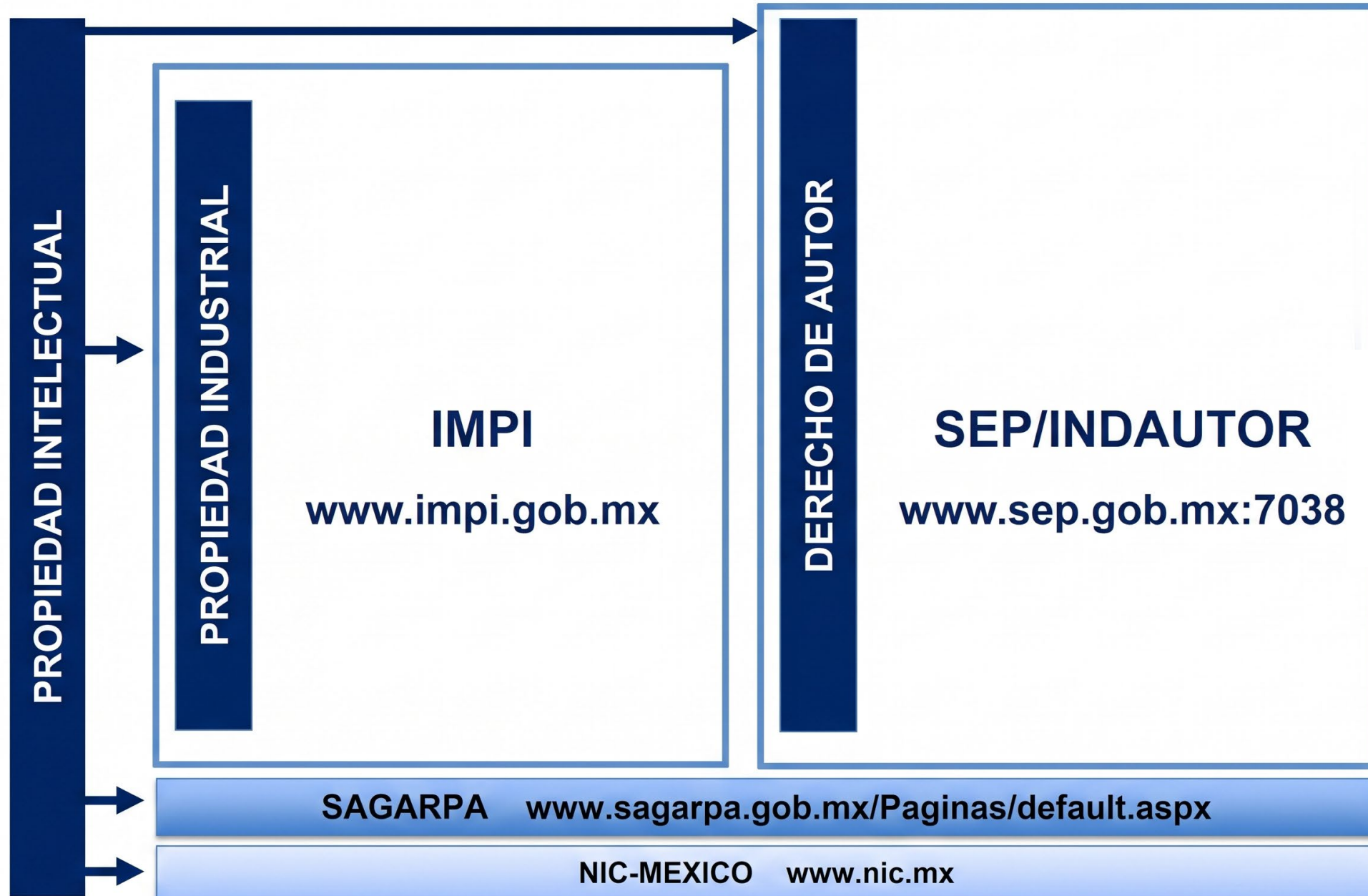
¿Qué es la Propiedad Intelectual?

Cualquier propiedad que, de común acuerdo, se considere de naturaleza intelectual y merecedora de protección, incluidas las invenciones científicas y tecnológicas, las producciones literarias o artísticas, las marcas y los identificadores, los dibujos y modelos industriales y las indicaciones geográficas.

El Universo de la Propiedad Intelectual



El Universo de la Propiedad Intelectual



Invencción

Se considera invención toda creación humana que permita transformar la materia o la energía que existe en la naturaleza, para su aprovechamiento por el hombre y satisfacer sus necesidades concretas.

Artículo 15 de la LPI

¿Cuándo tenemos una invención?

Cuando sabemos
QUÉ y CÓMO ES



Caracterización técnica



¿Cuándo tenemos una invención?

Cuando sabemos
CÓMO EMPLEARLO



Aplicación técnica

Cuan

S"



¿Cuándo tenemos una invención?

Cuando solventamos
UNA NECESIDAD



Aplicación técnica

Cuan

S"



Patente de invención

Es un derecho o privilegio legal que concede el estado a una persona, física o moral, para producir o utilizar, de manera exclusiva, una *invención* que haya sido desarrollada por dicha persona; ya sea de manera directa, o a través de un tercero bajo su consentimiento, durante 20 años improrrogables (contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud de la patente).

DERECHO O PRIVILEGIO LEGAL

MANERA EXCLUSIVA

INVENCION

20 AÑOS IMPRORROGABLES

FECHA DE PRESENTACION

Categorías de protección

- Productos
- Aparatos / Máquinas
- Métodos / Procesos
- Usos

Modelo de Utilidad

Es un derecho o privilegio legal que concede el estado a una persona, física o moral, para producir o utilizar en forma exclusiva, o a través de un tercero bajo licencia, durante 10 años improrrogables (contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud), un producto innovador “modificado técnicamente” que haya sido desarrollado por dicha persona.

DERECHO O PRIVILEGIO LEGAL

MANERA EXCLUSIVA

10 AÑOS IMPRORROGABLES

FECHA DE PRESENTACION

MODIFICADO TECNICAMENTE



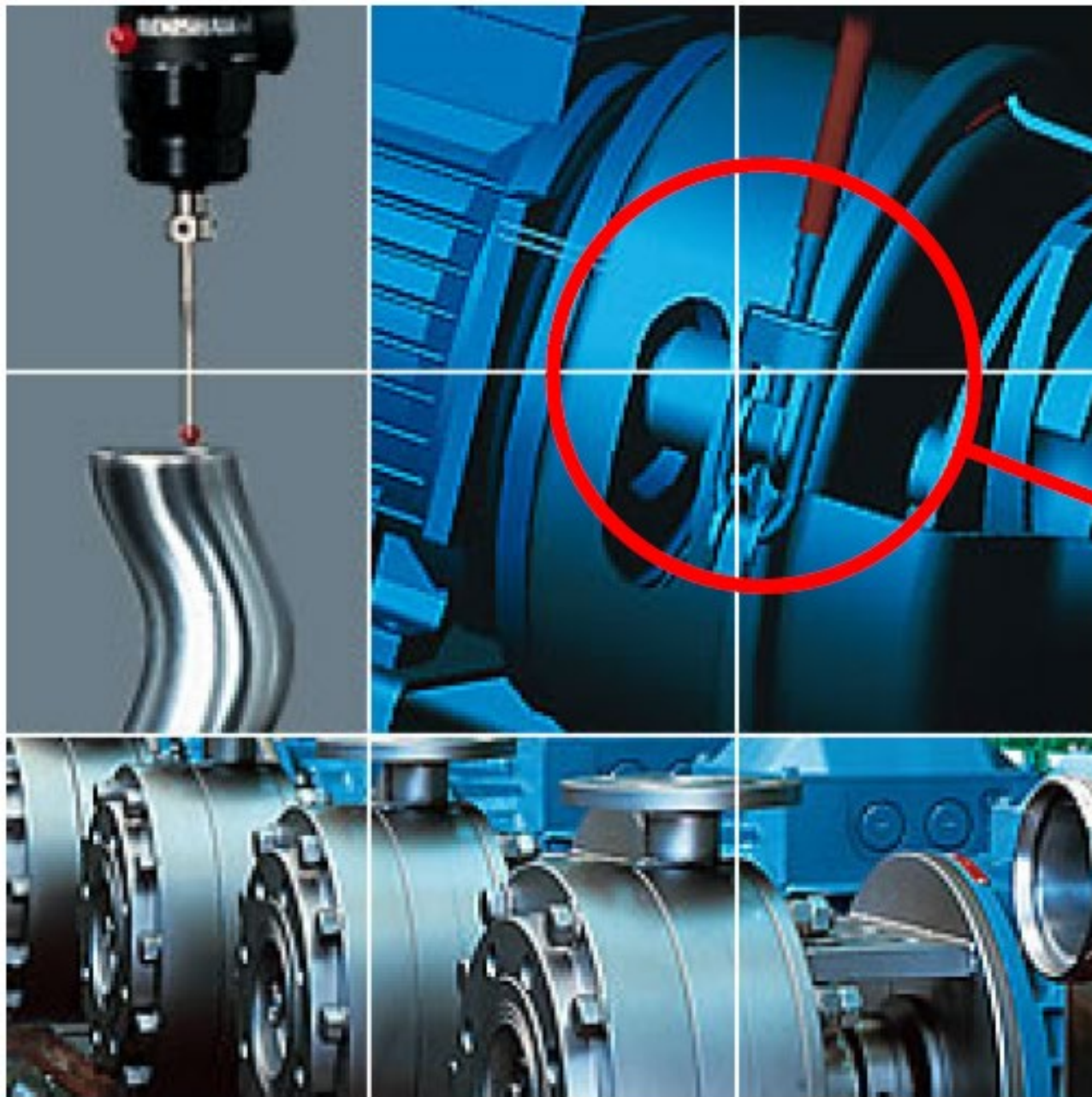
Bicicleta mejorada en su mecanismo de tracción para poder ser utilizada en caminos con nieve.

MODIFICACION TECNICA

Implica una mejora a causa de implementar mecanismos a máquinas que ya existen, por razones de satisfacción de necesidades distintas.

Prenda para vestir que utiliza el gateo de un menor para aprovechar las cerdas que se le incorporan y limpiar el piso.





Un método para inyectar fluidos en el sistema de frenos de automóviles que evita derrames y corrosión del motor que lo usa y eficiente las dosis

Diseño Industrial

Es un derecho o privilegio legal que concede el estado a una persona, física o moral, para producir o utilizar en forma exclusiva, o a través de un tercero bajo licencia, durante 15 años improrrogables (contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud), un producto “estético” que haya sido desarrollado por dicha persona.

DERECHO O PRIVILEGIO LEGAL

MANERA EXCLUSIVA

15 AÑOS IMPRORROGABLES

FECHA DE PRESENTACION

ESTÉTICO

DIBUJO INDUSTRIAL

Toda combinación de figuras, líneas o colores que se incorporen a un producto industrial con fines de ornamentación y que le den un aspecto peculiar y propio



En general todo lo que está impreso en 2D



Diseño Industrial

Modelo industrial

Toda forma tridimensional que sirva de tipo o patrón para la fabricación de un producto industrial, que le dé apariencia especial en cuanto no implique efectos técnicos.



Y en general cualquier objeto en tres dimensiones

En la redacción no se incluyen colores, materiales ni tamaños

Formatos del IMPI

Información de un documento de patente

United States Patent [19] **Patent Number:** 5,674,149 **No. De Patente**
Schaper et al. [45] **Date of Patent:** Oct. 7, 1997 **Fecha de Concesión**

Inventores { [54] **INFLATABLE GAME BALL**
 [76] Inventor: **Hubertus Cornelis Joseph Schaper**,
 De Vries 3, NL-1622 GA Bloem,
 Franciscus Ferdinandus Josef
 Schaper, Vijverbos 100, NL-2134 GV
 Hoofddorp, both of Netherlands

No. De Solicitud { [21] Appl. No.: 553,744
Fecha de Solicitud { [22] Filed: Oct. 23, 1995
Prioridad { [30] Foreign Application Priority Data
 Jul. 30, 1992 [NL] Netherlands 9201381
 [51] Int. Cl. 5 A63B 41/00
 [52] U.S. Cl. 473/593; 473/604; 473/607;
 473/609; 473/597; 473/599
 [58] Field of Search 473/593, 597,
 473/598, 599, 603, 604, 605, 607, 608,
 609

Resumen de la Invención { **ABSTRACT**
 An inflatable ball for ball games comprises an outer ball
 having interconnected parts consisting of twelve equilateral
 pentagons (1) and twenty equilateral hexagons (2). Each
 pentagon (1) is enclosed by five hexagons (2) and at the
 location of the connection between a pentagon (1) and a
 hexagon (2) the sides connected to one another are of equal
 length. In order to minimize, and preferably reduce to zero,
 the difference in stress in the material of the hexagons (2)
 and pentagons (1) when the ball is in the inflated state, each
 of the hexagons (2) has three sides (a) of relatively great
 length connected to a pentagon (1), and three sides (b) of
 relatively small length connected to a hexagon (2), the
 length of the short sides (b) being at least 0.69 times the
 length of the long sides (a). Preferably, b=0.839 a.

Dibujo Principal { **2 Claims, 1 Drawing Sheet**



Patente US 5674149



Balón Nike Aerow

Patente US 5674149

5,674,149

1 INFLATABLE GAME BALL

This application is a continuation of application Ser. No. 08/373,260, filed Feb. 28, 1995, now abandoned.

The invention relates to an inflatable ball for ball games, in particular football, comprising an outer ball having interconnected parts consisting of twelve equilateral pentagons and twenty equilateral hexagons, each pentagon being enclosed by five hexagons and, at the location of the connection between a pentagon and a hexagon, the sides

connected to one another being of equal length. In a design of this ball which is generally known, the hexagons are equilateral. It has been found that, in the inflated state, the stress in the material of the hexagons is markedly greater than the stress in the material of the pentagons. If the ball is kicked, the path through which the ball travels, the speed of the ball and the so-called spin will depend on the spot where the ball is struck. The behaviour of that ball when it bounces is also dependent on whether the ball strikes the ground with a hexagon or a pentagon. It will be obvious that such uncertainty is undesirable, in particular with top sportsmen. The difference in stress and the degree of stretch in the material of the hexagons and pentagons can be explained by imagining what happens if a perfectly spherical inner ball is inflated inside the outer ball consisting of pentagons and hexagons. It appears that the hexagons come into contact with the inner ball sooner than the pentagons, while when the pentagons are touching the inner ball in only one spot, the hexagons are already touching the inner ball with a relatively large surface.

Another disadvantage of the difference in stress and the degree of stretch in the material of the hexagons and pentagons is that the seams between the hexagons themselves are subject to greater forces and consequently split and wear more quickly than the seams between the hexagons and the pentagons. In addition, the hexagons on average wear more quickly than the pentagons, and the same goes for the protective coating layer. Apart from the behaviour of the ball regarding flight, bounce and wear, the spherical shape is also improved. The conventional football is not completely spherical and during the production process a certain number of balls are rejected as they do not meet set tolerance requirements in respect of roundness, weight and position of the centre of gravity.

The object of the invention is to avoid the abovementioned disadvantages and to provide an inflatable ball as indicated in the preamble, whose hexagons and pentagons—in the inflated state of the ball—are subjected to essentially equal material stresses and degrees of stretch and whose spherical shape is improved.

To this end, according to the invention, the ball is characterised in that each of the hexagons has three sides of relatively great length connected to a pentagon and three sides of relatively small length connected to a hexagon, and the length of the short sides is at least 0.69 times the length of the long sides, preferably 0.839 times the length of the long sides.

Obviously, this ratio is to be preferred, because the material stresses and the degree of stretch of the hexagons and pentagons in the inflated state of the ball are virtually equal.

Incidentally, in order to achieve the effect according to the invention, the ball according to the invention does not necessarily have to comprise an inner ball, and if the ball according to the invention does have an inner ball, said inner

2

ball will usually be glued to the outer ball consisting of pentagons and hexagons.

The invention will be explained in more detail below by reference to the figures.

FIG. 1 shows a perspective view—not to scale—of a part of the ball according to the invention.

FIGS. 2 and 3 show a view of a hexagonal part and a pentagonal part, respectively, used in the ball according to the invention.

The ball according to the invention is composed of twelve equilateral pentagonal parts 1 and twenty hexagonal parts 2, each pentagon being connected to five hexagons and each hexagon being connected to three other hexagons and three pentagons.

According to the invention, the hexagons are equilateral, but not equilateral, the ratio between the length of the relatively short cathetuses b and the length of the relatively long cathetuses a being at least 0.69 and preferably 0.839. The length of the long cathetuses a corresponds to the length of a side of a pentagon. It has been established that by choosing $0.69 < b/a < 1$, the difference in material stress and material stretch in the pentagons and hexagons of an inflated ball is smaller than when b is smaller than 0.69 a or greater than a . When the preferred value $b/a = 0.839$ is used, the material stress and the degree of stretch in the hexagons, in the inflated state of the ball, are virtually equal to the material stress and the degree of stretch in the pentagons. As long as the value of b is in the said range between a and 0.69 a , the difference in material stress and degree of stretch will be less than when a and b are equal, i.e. when the hexagons are equilateral.

The most important advantage of the invention is the fact of whether a pentagon or a hexagon of the ball comes into contact with a shoe, a head or the ground does not have an effect on the movement of the ball, or has a smaller effect, and the player can be much more certain of the spot where a ball which has been kicked or headed, or a bouncing ball, will land, and the connections between the hexagons themselves and the connections between the hexagons and the pentagons are subjected to essentially the same stress and thus essentially the same wear phenomena, the hexagons do not wear more quickly than the pentagons, the production process will have a smaller number of rejections, and the ball will have a more uniform shape.

We claim:

1. Inflatable ball for ball games, comprising an outer ball having a number of interconnected parts consisting of twelve equilateral pentagons and twenty equilateral hexagons, each pentagon being enclosed by five hexagons and at the location of the connection between a pentagon and a hexagon the sides connected to one another being of equal length, each of the hexagons having three sides (a) of relatively great length connected to a pentagon, and three sides (b) of relatively small length connected to a hexagon, and the relationship of the length of the short sides (b) and the length of the long sides (a) is a factor resulting in substantially equal values of material stress and degree of stretch in both the hexagons and pentagons.

2. Ball according to claim 1, wherein the length of the short sides (b) of each hexagon is about 0.839 times the length of the long sides (a).

* * * * *

Las ventajas más importantes son:

- El hecho de que un pentágono o un hexágono del balón entre en contacto con un zapato, la cabeza o el suelo no tiene un efecto en el movimiento del balón, o tiene un menor efecto, y el jugador puede estar mucho más seguro del destino del balón que ha sido pateado, golpeado por la cabeza o botado

- Las conexiones entre los hexágonos así como las conexiones entre los hexágonos y pentágonos están sujetas esencialmente a la misma tensión y por lo tanto al mismo fenómeno de desgaste

- Los hexágonos no se desgastan más rápidamente que los pentágonos

- El proceso de producción tendrá un menor número de rechazos o permitirá mayores tolerancias.

¿Qué beneficios tiene la información de los documentos de patente?

- Vigilancia tecnológica de la tecnología propia y ajena.
- Permite identificar tecnología que se encuentra en trámite de protección pero que aun no se encuentran en el mercado.
- Posibilita identificar desarrollos y oportunidades de nuevos productos.
- Genera conocimiento de mercado
- Permite evaluar diferentes tecnologías encaminadas a resolver un mismo problema.

- Permite absorber tecnología.
- Facilita el establecimiento de licencias y transferencia de tecnología.
- Deja sin efectos al chantaje industrial y la competencia desleal.
- Impide establecer obligaciones por causa de patentes que se encuentran en el estado de la técnica y las que ya no están vigentes.

